

MEMO an Rechtsanwalt Weigel

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Betreff: Kaiserbäder-Linie 290/291 (VVG) — Wettbewerbsverzerrung gegenüber Taxi-Gewerbe** **Datum: 02.06.2026**

I. Sachverhalt

Seit 01.01.2026 betreibt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG) — eine 100%ige Tochter des Landkreises Vorpommern-Greifswald — die Buslinien 290 und 291 als "Kaiserbäder-Linie" zwischen Ahlbeck Grenze, Heringsdorf und Bansin. Vorher: Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB).

Bedienungsumfang:

- Etwa 51 Haltestellen über ca. 5,5 km Gesamtroute (Linie 290: 23 Haltestellen)
- Durchschnittlicher Haltestellenabstand: ~240 m
- **Im Sommer 20-Minuten-Takt** (laut offizieller VVG-Mitteilung "dichter als der Nahverkehrsplan des Landkreises vorgibt")
- Ab 01.04.2026 zusätzlich Rufbus "ILSE" für umliegende Ortsteile
- **Kostenlos für Inhaber der Kurkarte/UsedomCard**, finanziert aus Kurabgabe der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf

Wirtschaftliche Auswirkung auf Mandanten:

- Funk Taxi Heringsdorf erbringt klassischen Gelegenheitsverkehr im selben Korridor
- Innerörtliche Kurzfahrten (1–5 km Hotels ↔ Restaurants ↔ Strand ↔ Bahnhof) — Hauptmarkt für Taxi — werden durch das 20-Min-Takt-Angebot in Tür-zu-Tür-Qualität faktisch substituiert
- Umsatzeinbruch in der Saison 2026 zu erwarten

II. Vorfrage: Liegt überhaupt ÖPNV im Sinne des PBefG vor?

Die Einordnung als ÖPNV (§42 PBefG / §1 ÖPNVG MV) ist juristisch zweifelhaft:

Kriterium	Linie 290/291	Bewertung
Linienverkehr (feste Route + Takt)	✓	erfüllt
Allgemein zugänglich	bedingt (Kurkarte)	grenzwertig
Stadt-/Vorort-/Regionalverkehr	✗ (5,5 km, 1 Gemeinde, Touristen-Schwerpunkt)	kritisch

Kriterium	Linie 290/291	Bewertung
Daseinsvorsorge	✗ Touristen-Hauptzielgruppe	kritisch

Mögliche alternative Einordnungen:

- **§43 PBefG Sonderlinienverkehr** (Beförderung bestimmter Personengruppen): denkbar wegen der quasi-geschlossenen Nutzergruppe der Kurkarteninhaber
- **§48 PBefG Ausflugsfahrten / Ferientzielreisen**: paßt zum saisonalen Charakter

Strategischer Hebel: Wenn die Linie tatsächlich §43- oder §48-Verkehr ist, fehlen ihr die Schutzwirkungen des ÖPNV-Rahmens — und die Finanzierung aus Kurabgabe-Mitteln (öffentliche Hand) wäre wettbewerbsrechtlich angreifbar.

III. Rechtlich angreifbare Normverstöße

1. PBefG §13 Abs. 2 — fehlende „öffentliche Verkehrsinteressen“

Eine Linienverkehrsgenehmigung ist nur zulässig, wenn die beantragte Beförderung „öffentliche Verkehrsinteressen“ erfüllt. Bei vorhandenem, funktionierendem Taxi-Angebot und einem Takt, der den Nahverkehrsplan-Mindeststandard erheblich überschreitet, ist diese Voraussetzung zweifelhaft.

2. Ausgestaltungsrecht — BVerwG 3 C 14.09 (Urteil vom 24.06.2010)

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden:

Vor Erteilung einer Genehmigung für einen konkurrierenden Verkehr muss die Genehmigungsbehörde dem bestehenden Anbieter förmlich Gelegenheit geben, sein Angebot an die Marktanforderungen anzupassen ("Ausgestaltungsrecht").

Anwendung: Wurde der Mandant als bestehendes Taxi-Unternehmen vor Erteilung der hochgetakteten Linienkonzession förmlich angehört? Falls nein — Verfahrensfehler, Genehmigung anfechtbar.

3. Verhältnismäßigkeit (Art. 20 Abs. 3 GG)

Übermaßverbot:

- **Geeignet:** ja (Tourismus-Mobilität)
- **Erforderlich:** NEIN — das Vorhandensein eines Taxi-Marktes belegt, dass kein Marktversagen vorliegt
- **Angemessen:** NEIN — Existenzgefährdung des Taxi-Mittelstands ohne Kompensation

4. EU-Beihilfenrecht (Art. 107 AEUV)

Die Finanzierung aus der Kurabgabe ist faktisch eine staatliche Beihilfe. Wenn diese eine geschäftliche Tätigkeit (Linienverkehr im Wettbewerb mit Privaten) im erheblichen Umfang über das durch Daseinsvorsorge gerechtfertigte Maß hinaus subventioniert, könnte ein notifizierungspflichtiger Beihilfentatbestand vorliegen.

5. Wettbewerbsrecht (§19, §20 GWB)

Marktbeherrschende Stellung der öffentlichen Hand: Die VVG als 100%-Tochter des Landkreises ist faktischer Monopolist im örtlichen Linienverkehr. Verdrängung des privaten Mittelstands könnte als Missbrauch gewertet werden.

IV. Vorgeschlagene Verfahrensschritte (Priorisierung)

Schritt 1: Akteneinsicht (IFG)

- **Adressat A:** Landkreis Vorpommern-Greifswald, Straßenverkehrsamt
- **Adressat B:** Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV (LSBV) als Aufsichtsbehörde
- **Inhalt:**
 - Vollständige Genehmigungsakte zur Linie 290/291 (alle Antragsunterlagen, Anhörungen, Bescheid)
 - **Konkrete Rechtsgrundlage** (§42 oder §43 oder §48 PBefG)
 - Berechnung des Bedienungsstandards laut Nahverkehrsplan 2017–2027 gegenüber realer Bedienung
 - Vereinbarungen zwischen Gemeinde Heringsdorf (Kurabgabe) und VVG zur Finanzierung
- **Frist:** 4 Wochen ab Antrag

Schritt 2: Beigeladenstellung im Genehmigungsverfahren

Beantragen (§65 Abs. 2 VwGO) für laufendes/zukünftiges Genehmigungsverfahren — verschafft Anhörungsrecht + Akteneinsicht.

Schritt 3: Aufsichtsbeschwerde

LSBV als Aufsichtsbehörde anschreiben. Vorwurf: Befangenheit (VG genehmigt eigenes Tochterunternehmen).

Schritt 4: Anfechtungsklage gegen Genehmigung

Wenn Akteneinsicht zeigt: Verfahrensfehler nach BVerwG-Maßstab (kein Ausgestaltungsverfahren)
 ODER Bedienungsstandard übersteigt NVP ohne sachliche Begründung → Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald.

Schritt 5: Einstweilige Anordnung (§123 VwGO)

Bei akuter Existenzgefährdung — Antrag auf einstweilige Reduzierung des Sommertaktes bis zur Hauptsacheentscheidung. Voraussetzung: glaubhaftgemachter wirtschaftlicher Schaden (Umsatz-Daten aus Taxi-App liegen vor).

V. Fragen an Sie, Herr Rechtsanwalt Weigel

1. Bewerten Sie die strategische Erfolgsaussicht der vorstehend skizzierten Anfechtungsklage?
2. Halten Sie die Einordnung der Linie 290/291 als ÖPNV im Rechtsstreit für haltbar — oder wäre §43 Sonderlinienverkehr aussichtsreicher als Hebel?
3. Empfehlen Sie zunächst nur die Aufsichtsbeschwerde + IFG oder direkt die Klagewege parallel?
4. Welcher Anwaltskollege in Ihrem Netzwerk hat Erfahrung mit PBefG-Genehmigungsverfahren in MV — und können Sie die Mandatsannahme oder Vermittlung leisten?
5. Halten Sie die EU-Beihilfen-Schiene (Art. 107 AEUV) für angreifbar oder eher für eine Risiko-Argumentation?

VI. Vorhandene Unterlagen beim Mandanten

- Wirtschaftliche Auswirkung: vollständige Umsatzdaten 2025+2026 aus Taxi-App
- Linien-Fahrplan VVG 290/291 (öffentlich, vvg-bus.de)
- Nahverkehrsplan 2017–2027 LK Vorpommern-Greifswald (öffentlich, kreis-vg.de)
- 51-Haltestellen-Liste (in Erstellung)
- Vorbereitete IFG-Brief-Entwürfe (im internen Repo)

VII. Quellen / Belege

- BVerwG 3 C 14.09 vom 24.06.2010 — Urteil zum Ausgestaltungsrecht
<https://www.bverwg.de/240610U3C14.09.0>
- Nahverkehrsplan 2017–2027 LK Vorpommern-Greifswald <https://www.kreis-vg.de/Leben/Öffentlicher-Nahverkehr-ÖPNV/Nahverkehrsplan-2017-2027>
- VVG Linienfahrpläne 290/291 <https://vvg-bus.de/fahrplaene-in-pdf/>
- Nordkurier: VVG-Übernahme zum 01.01.2026
<https://www.nordkurier.de/regional/greifswald/unterschrift-trocken-ab-1-januar-uebernimmt-landkreis-busverkehr-auf-ostseeinsel-4207839>

Erstellt zur Vorabinformation und Diskussion. Inhalte basieren auf Recherche und Vorbewertung — die juristische Endprüfung obliegt selbstverständlich der anwaltlichen Mandatierung.

Mandanteneigene Recherche · Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf · 5.6.2026